الثانى اوبالعكس اجزأه) كذا ذكروه والظاهر ان ذبح الاول افضل فان الثانى بمنزلة البدل ولا اعتبار للبدل بعد حصول المبدل فتأمل (والافضل نحرهما) لان النية تعلقت بهما فى الجملة (ولو نحر الثانى وكان الاول أكثر قيمة تصدق بالفضل)وهذا يؤيد ماقدمناه من قبل (ومن ساق هديا) أى الى مكة (وقلدها لاينوى بها الهدى) جملة حالية (فهو هدى) أى استحسانا للعرف العادى (ويستحب لكل من قصد مكة بنسك) أى حجة أوعمرة (ان يهدى هديا)

﴿ فصل ﴾ اى فيما لايجوز من الهدايا كما لايجوز فى الضحايا فان شرط صحته أن تكون سالمة من العيوب والبلايا (لايجوز مقطوع الاذن كلها أواكثرها) واما اذا كان الذاهب من الاذن الثلث أواقل اجزأه وهو الظاهر عن أبى حنيفة ومحمد وهو الاصح وعن أبى حنيفة ان كان الثلث فازاد لم يجز وان كان أقل من الثلث جاز قال الكرمانى وفى رواية ان ذهاب الربع مانع ثم قال ان كان الذاهب اقل من النصف يجوز وان كان نصفا فعن أبى يوسف روايتان وعن أبى يوسف ان كان الباقى أكثر أجزأه وان بقى النصف لم يجزه (والذى لااذن له خلقة) أما اذا كانت أذنه صغيرة جاز (أوله أذن واحدة) أى فانه لايجوز على ماقاله ابن جماعة عن اصحابنا لانه لايجزى التى خلقت لها أذن واحدة قال وهو مقتضى قول الشافعى قدس سره (ومقطوع الذنب أوالانف أوالاليه) أى اذا ذهب أكثرها كما تقدم فى الاذن (والتى يبس ضرعها) وكذا التى لاتستطيع ان ترضع فصيلها (أوذهب ضوء احدى عينيها) وهى العوراء فبالاولى انه لايجوز العمياء (والعجافة التى لامخ لها)وهى الهزيلة (والعرجاء)التى يمنعها عرجها عن المشى الى المنسك على مافى المختار وقيل التى لاتضع رجلها على الارض (والمريضة التى لاتعتلف والتى لاأسنان لها) أى سواء تعتلف أولا وفى رواية تجوز اذا كانت تعتلف وهو الاصح (والجلالة)بفتح جيم وتشديد اللام أى التى تتبع النجاسات (ويجوز مقطوع الاذن والذنب والانف والالية اذا بقى أكثرها) وهذا قد علم بالمفهوم من منطوق ماقبلها (والحماء)بتشديد الميم (وهى التى لاقرن لها أوكان مكسورا) أى وذهب غلاف قرنها (والمجنونة) قال فى المختار ويجوز التولاء وفى الصحاح التول هو التحريك جنون يصيب الشاة فلاتتبع الغنم وتستدير فى مرتعها(والخصى والشرقاء وهى التى شقت اذنها والخرقاء وهى مثقوبة الاذن) قال ابن جماعة مذهب الاربعة أن تجزئ الشرقاء والخرقاء وهى المسحوتة الاذن من كى أو غيره (والحولاء وهى التى فى عينها حول والجرباء اذا كانت سمينة والحامل) مع الكراهة (والعرجاء التى لايمنع عرجها من المشى) كما تقدم (والمريضة التى تعتلف وصغيرة الاذن والتى لاأسنان لها اذا كانت تعتلف) اى على الاصح ثم هذا كله اذا كانت العيوب بها قبل الذبح (ولو أصابها العيب عند الذبح بأن انكسرت رجلها اوأصابت عينها بالاضطراب وانقلاب السكين جاز) اى استحسانا

﴿ فصل فى السن أدنى السن الذى يجوز فى الهدى الثنى ﴾ بفتح فكسر فتشديد تحتية (وهو من الابل ماله خمس سنين وطعن)اى دخل(فى السادسة ومن البقر ماله سنتان وطعن فى الثالثة ومن الغنم ماله سنة وطعن فى الثانية ولايجوز دون الثنى)أى غيره (الاالجذع من الضأن وهو ماأتى عليه أكثر السنة)على مافى شرح المجمع (وانما يجوز)أى الجذع (اذا كان عظيما)أى فى الاستحسان(وتفسيره انه لو خلط بالثنايا اشتبه على الناظر انه منها) اى أو ليس منها وقيل الجذع ماله ستة اشهر وذكر الزعفرانى انه ابن سبعة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وهذا كله اذا كان عظيما كما مر واما أذا كان

طواف الصدر لانه وقع ختام افعال الحج (ويقول) نويت أن اطوف بهذا البيت اسبوعا كاملا طواف الصدر لله تعالى الله أكبر ويأتى بأدعية الطواف كما تقدم فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام أوحيث تيسر (ثم) يأتى الى زمزم وينزع منها دلوا بيده ويشرب منها ثلاثا وهو قائم ويدعو بما يريد فان